

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2017.07.31.	회신기일	2017.08.30.

□□□국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 연수원 건립에 대한 최종허가 완료전 공사계약 체결(적극행정면책 신청)
관 계 기 관 □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 도시지역에서는 같은 법 제86조 제5항에 의거 사업시행 전 도시계획시설 결정, 실시계획 인가 등의 행정절차가 이루어져야 하고, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조 제1항에 따라 행위허가를 득한 후 사업을 시행하여야 함
- □□□국립공원사무소는 우수한 생태문화자원을 통한 교육·연수기회를 국민에게 제공함으로서 생태관광을 활성화하고자 국립공원 외 지역에 □□□생태탐방연수원을 추진하면서, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시계획시설 결정, 실시계획 인가 등의 행정절차를 완료하고, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항에 따른 행위허가를 신청(2016.10.04.)하였으나,
- 허가청인 ○○광역시 ○○○ 내의 협의과정에 상당기간이 소요되고 있어, 동절기 공사중지 및 당해연도 예산불용 등이 우려되어 지속적으로 복구청과 협의하는 과정에서 허가를 하는데 문제가 없다는 자자체 담당자의 의견이 있자, 최종적으로 개발제한구역내 행위허가를 득하지 않은 상태에서 공사계약을 체결(2016.11.22.)한 사실이 있음
- 다만, 2016.12.28. ○○광역시 ○○○에서 개발제한구역 내 행위허가를 회신받음으로써 행정적 절차는 적법하게 완료되었음

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- 행위허가 행정절차 최종 결정전 예측행정을 한 만큼 업무담당자에게 신분상○○ 처분하여야 하나, 사전협의 및 행위허가를 최종회신 받았고 감사기간 중 자발적 신고 및 적극행정 면책을 신청한 사항으로, 검토결과 금회에 한하여 관련법령 숙지 및 재발방지 교육을 실시하도록 행정상 통보 조치